القانون رقم: 97 -018 الصادر بتاريخ 15 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولى: العدل المنفذ هو مأمور عمومي وعون للقضاء يخضع في ممارسة مهامه لأحكام هذا القانون .

لا يمكن بأي حال من الأحوال للعدل المنفذ أن يتنازل عن مهامه أو عن زبنائه.

وكل عمل مخالف يعتبر باطلا ويعرض صاحبه لعقوبات تأديبية.

وتتنافى مهام العدل المنفذ مع ممارسة أية وظيفة عمومية أو خاصة أو مهنة حرة باستثناء ما ورد في المادة 2من هذا القانون.

المادة 2: يمارس مهام العدل المنفذ :

1. العدل المنفذ المعين رسميا لتلك المهام ؛
2. بصفة استثنائية وإذا لم يوجد بمقر المحكمة عدل منفذ ، لرئيس المحكمة المختص بالتنفيذ أن يسند لعون من كتابة الضبط أو حتى عون من الإدارة بصفة مؤقتة مهام العدل المنفذ .

وفي هذه الحالة يتمتع الكاتب بنفس الحقوق التي يتمتع بها العدل المنفذ .

المادة 3 :

يخضع العدل المنفذ لوصاية المدعي العام لدى محكمة الاستئناف التي يمارس مهامه في دائرة إختصاصها. ويخضع للمراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية .

وترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من صحة الإجراءات وسلامة تداول القيم والأموال.

المادة 4: يلتزم العدل المنفذ بحمل بطاقة مهنية صادرة عن وزير العدل ويلتزم بردها عند إنتهاء مهامه.

كما يلتزم، علاوة على ذلك، بحمل علامة خاصة، عند حضوره أمام الهيئات القضائية ، وتضبط بمقرر من وزير العدل.

المادة 5: يؤدي العدل المنفذ قبل بدء مزاولة مهامه اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف: "**أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس مهنتي بكل إستقامة وأمانة وأن أصون شرف وسر المهنة** ".

الفصل الثاني : مهام العدل المنفذ

المادة 6: يتولى العدل المنفذ المهام التي يخولها له قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية وغيره من القوانين ويقوم على وجه الخصوص ب:

أ. تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والاستدعاءات؛

ب. القيام بالمعاينات؛

ج. تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية؛

د. إجراء البيوعات القضائية.

المادة 7: يحدد الاختصاص الترابي للعدول المنفذين وكذلك عددهم لدى كل محكمة بموجب مقرر من وزير العدل[1].

[1]- **مقرر رقم 658 صادر بتاريخ 17 أغسطس 1999: يحدد عدد مكاتب العدول المنفذين واختصاصهم الترابي**
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 018 ـ 97 الصادر بتاريخ 15 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين يحدد عدد مكاتب العدول المنفذين واختصاصها الترابي وفقا للبيانات التالية:

عدد المكاتب	الاختصاص الترابي
5	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية انواكشوط
2	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية داخلة انواذيبو
1	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية لعصابه
1	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية كوركول
1	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية اترارزة
1	الاختصاص الترابي لمحكمة ولاية تيرس زمور

المادة 2 : يمكن لوزير العدل أن ينشئ مكتب عدل منفذ وأكثر في ولاية أو مقاطعة عندما يتطلب حجم القضايا ذلك.

الفصل الثالث : تعيين العدل المنفذ

المادة 8 : يعين العدل المنفذ بمقرر من وزير العدل بعد أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون .

يعين العدل المنفذ في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بمقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف المختص ترابيا بعد إجراء عملية انتقاء.

المـــادة 9: يجب أن تتوفر في المترشح لمهنة العدل المنفذ الشروط التالية :

1ـ أن يكون من ذوي الجنسية الموريتانية لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ولا يتجاوز خمسين سنة ؛

2 ـ أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛

3 ـ أن يكون حاصلا على شهادة المتريز في الشريعة أو القانون أو أية شهادة معادلة؛

4 ـ أن يكون نقي السوابق العدلية؛

5 ـ أن ينجح في مسابقة العدول المنفذين. يتم تحديد شروط وطرق تنظيم المسابقة وعملية الانتقاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمقرر من وزير العدل.

المـادة 10 : يعفى من الشروط السابقة الأشخاص التالية:

- المحامون المرسمون الذين مارسوا مهامهم لمدة خمس سنوات على الأقل؛
- كتاب الضبط الأول الذين حصلوا على تجربة عشر سنوات ومارسوا مهام التنفيذ وكذلك كتاب الضبط الحاصلين على تجربة خمس عشر سنة على الأقل مارسوا خلالها مهام التنفيذ .

المادة 3 : يحدد مقر مكتب العدل المنفذ بموجب المقرر المعين لمن يشغل هذا المكتب.

المادة4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

تخفض مدة التجربة بخمس سنوات إذا كان المترشح يتوفر على الشرط الوارد في البند 3 من المادة 9 .

لا يمكن أن يتجاوز عدد الأشخاص المذكورين في هذه المادة نسبة 20٪ من مجموع العناصر الممارسة.

المـادة 11 : يدفع العدل المنفذ بصندوق الودائع والأمانات كفالة بمبلغ مائة ألف أوقية قبل تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون .

المـادة 12 : على العدل المنفذ الذي تم تعيينه إتمام الإجراءات اللازمة لمباشرة مهامه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إعلامه بالتعيين وإلا اعتبر متخليا . ويشطب على اسمه بمقرر من وزير العدل بعد إنذاره بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وانقضاء أجل شهر دون إتمام الإجراءات المذكورة.

الفصل الرابع : حقوق والتزامات العدل المنفذ

المـادة 13: يمسك العدل المنفذ سجلين مرقمين ومختومين من طرف وزارة العدل ويسجل في أحدهما الأعمال المالية وفي الآخر أعمال التنفيذ .

يسجل بالأول يوما بيوم ودون شطب أو بياض أو إقحام ومع إتباع أرقام ترتيبية جميع ما يقوم به من الأعمال المذكورة في البندين أ و ب من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 14 : يتضمن السجل العام ما يلي:

- الرقم الترتيبي للعملية ويوضع هذا الرقم على المحضر وعلى كل النسخ؛
- نوع العملية ؛
- إسم الطالب والمطلوب؛
- تاريخ تكليف العدل المنفذ بالقيام بالعملية؛
- تاريخ القيام بالعملية
- مصاريف المحضر؛

- تاريخ التسجيل والمبالغ المقبوضة؛
- الملاحظات.

أما سجل التنفيذ فيضمنه مايلي:

- الرقم الترتيبي لملف التنفيذ؛
- نوع السند ومحتواه؛
- تاريخ تكليف العدل المنفذ؛
- تاريخ محاضر التبليغ والحجز وطلبات مساعدة القوة العمومية والمآل النهائي للتنفيذ.

ويلتزم العدل المنفذ بالاحتفاظ بنسخ من كل الوثائق التي يحررها المتعلقة بالعملية التي يقوم بها ويحفظ النسخ حسب ترتيبها الترقيمي من أجل الاطلاع عليها ومراقبتها.

المـــادة 15: يلزم العدل المنفذ بتقديم السجلات للمراقبة كل ستة أشهر أو عند طلب وكيل الجمهورية. ويلتزم هذا الأخير بإحالة نتائج تحقيقه إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في أقرب الآجال .

المـــادة 16 : يعاقب مخالفو أحكام المادتين 14 و15 بغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف أوقية.

المـــادة 17: يمارس العدل المنفذ مهامه بصفة منفردة أو بالاشتراك مع نظير له أو في نطاق شركة مهنية للعدول المنفذين تخضع لأحكام الشركات المدنية.

المـــادة 18: للعدل المنفذ أن يستعين بالقوة العمومية أثناء أدائه لمهامه طبقا للأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.

المـــادة 19 : يحدد مقرر مشترك بين وزيري العدل والمالية تعريفة الأتعاب التي يمكن للعدل المنفذ المطالبة بها.

يحظر على العدل المنفذ، مهما كانت الأسباب، المطالبة بمبلغ أكثر من التعريفة المعمول بها، تحت طائلة الالتزام برد الحقوق التي استلمها بصفة غير شرعية وبتعويض الأضرار التي تسبب فيها. ولا يحول ذلك دون متابعته تأديبيا وجزائيا عند الاقتضاء.

المادة 20: كل نزاع ينشأ بين العدل المنفذ وزبونه حول ما يستحقه من أتعاب يقع فصله بقرار غير قابل للطعن من طرف رئيس المحكمة التابع لدائرته العمل الذي وقعت مباشرته.

ويجبر العدل المنفذ بقرار من رئيس المحكمة المذكورة على إرجاع ما قد يكون قبضه زائدا.

ويتعهد رئيس المحكمة بالنظر في الشكوى وفي فصل النزاع بمقتضى إذن على عريضة في أجل لا يتجاوز خمسة أيام.

المادة 21 : يدفع الزبون مسبقا جزءا من أتعاب العدل المنفذ مقابل وصل باستثناء الحالة التي يكون فيها الزبون مستفيدا من المساعدة القضائية .

ولا يحق للعدل المنفذ عند عدم حصوله على كامل الأتعاب حبس وثائق الزبون لاستيفاء ما تأخر بذمته إلا بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة.

غير أنه يسمح له بأن يمتنع عن تسليمه محرراته حتى يستوفي منه كامل أتعابه.

المادة 22: يجب على العدل المنفذ أن ينص في أسفل الأصل والنسخ من كل محضر على مقدار الأجر المقبوض مع بيان مفصل لجميع المصاريف وإلا عوقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الإجمالي للأجر المقبوض.

المادة 23: على العدل المنفذ الذي استلم أموالا لزبونه بمناسبة تنفيذ أن يسلمها له في ظرف لا يتجاوز ثمانية أيام وإلا تعرض للمتابعة الجزائية وفقا لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.

المادة 24: يمنع على العدل المنفذ:

- أن يباشر مهامه في قضية هو طرف فيها؛
- أن يشارك في المزايدات المتعلقة بأشياء منقولة أو أموال عقارية مكلف ببيعها؛
- أن يقبل الاستخلاف في دعوى أو حقوق محل نزاع؛
- أن يقوم بأي أعمال لصالح طرف دون أن يتلقى سلطة صريحة منه لذلك؛
- أن يمتنع بدون عذر مقبول عن تقديم المساعدة التي تجب للقضاء والمتقاضين؛

المـادة 25: العدل المنفذ مؤتمن على الأحكام والوثائق التي يتسلمها وعليه أن يعطي عنها وصلا.

المـادة 26 : إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة أدائه لمهامه خطأ مضرا بأحد الأطراف فإنه يكون مسؤولا حسب قواعد المسؤولية المدنية.

الفصل الخامس : نهاية مهام العدل المنفذ

المـادة 27 : توضع نهاية لمهام العدل المنفذ بموجب مقرر من وزير العدل بناء على اقتراح من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف إذ كان عمره خمسا وستين سنة ، أوفي حالة الاستقالة أو العزل أو العجز المبرر أو المانع
القانوني. في حالة شغور مكتب عدل منفذ ، مهما كان السبب فإن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف يستلم الوثائق الموجودة بمكتبه ،وبعد جردها يودعها بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة ثم يحيل نسخة من الجرد لوزارة العدل.

الفصل السادس : التأديب

المادة 28 : يمارس وزير العدل الإشراف على تأديب العدول المنفذين الذين يرتكبون أخطاء مهنية . ويمكن أن يتجسد الخطأ في خرق للنصوص أوفي إخلال بأخلاق المهنة أو عدم احترام المحاكم.

المـادة 29: العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها العدول المنفذون هي :
1 ـ عقوبات من الدرجة الأولى وهي:

- الإنذار؛
- التوبيخ،

ويصدرها رئيس محكمة الاستئناف.

2ـ عقوبات من الدرجة الثانية وهي :

- التوقيف عن العمل لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر؛
- العزل؛

وتصدر عن وزير العدل.

يستشار مسبقا مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 30 أدناه بشأن عقوبات الدرجة الثانية.

المـادة 30: ينشأ لدى كل محكمة استئناف مجلس لتأديب يتشكل على النحو التالي:

- رئيس محكمة الاستئناف رئيسا
- مستشار محكمة الاستئناف الأعلى رتبة مقررا
- ممثل عن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف عضوا
- ممثل للعدول المنفذين يعين من طرف وزير العدل بناء على اقتراح من جمعية العدول المنفذين عضوا

المـادة 31: لوزير العدل أن يحظر بصفة مؤقتة على العدل المنفذ المتابع جزائيا مباشرة مهامه حتى تبت المحكمة في موضوعه.

المـادة 32: يتعهد مجلس التأديب بناء على طلب من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف. بمجرد اتصاله بالملف يكلف رئيس مجلس التأديب المقرر بالتحقيق. ويستدعي المقرر العدل المنفذ خلال خمسة أيام كحد أقصى يطلعه فيها على الملف، ويمكنه من نسخنه إذا أراد ذلك، كما يمنحه أجل ثمانية أيام للرد على ما نسب إليه.

وبعد انقضاء هذه المدة يعد المقرر تقريره دون أن يضمنه رأيه الشخصي ويحيله إلى الرئيس في أجل أقصاه
خمسة عشر يوما.

المـادة 33: يحدد رئيس مجلس التأديب تاريخ انعقاد المجلس، ويستدعي أعضاءه، كما يستدعي العدل المنفذ قبل تاريخ الجلسة بأسبوع على الأقل. وللعدل المنفذ أن يطلع على الملف وأن يستعين بمحام أو بنظير له .
وفي كل الحالات يبت المجلس في الموضوع على الفور.

المـادة 34: تحال مداولات مجلس التأديب إلى وزير العدل في ظرف أسبوع.
ويصدر وزير العدل قراره بعد أسبوعين من تسلمه مداولات المجلس، ويبلغ هذا القرار إلى العدل المنفذ في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

المـادة 35: يسقط حق ممارسة المتابعة التأديبية في ظرف سنة من تاريخ ارتكاب الأعمال ، ما لم تكن هذه الأعمال تكتسي أيضا صبغة جزائية ، ففي هذه الحالة تسقط الدعوى التأديبية بنفس الآجال المقررة للدعوى العمومية.

المـادة 36: لا تحول المتابعة التأديبية دون المتابعة الجزائية . وتعلق المتابعة الجزائية المتابعة التأديبية.

الفصل السابع : الأعوان المحلفون

المادة 37: يمكن للعدل المنفذ أن يستعين بعون محلف أو أكثر للقيام بأعمال التبليغ المنصوص عليها في البند❖أ❖ من المادة 6 من هذا القانون .

المـادة 38: يجب أن تتوفر في العون المحلف الشروط التالية:

- أن يكون موريتاني الجنسية؛
- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة؛
- أن يكون نقي السوابق العدلية؛

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل؛
- أن يحصل على ترخيص بالممارسة من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها مكتب العدل المنفذ.

ويمنح هذا الترخيص بعد بحث أخلاقي مرضي.

المـادة 39: بعد اعتماد العون المحلف من طرف محكمة الاستئناف يحيل المدعي العام لدى نفس المحكمة ملف

المعني إلى وزير العدل لتسجيله بسجل خاص لهذا الغرض.

المـادة 40: قبل البدء في مزاولة مهامه يؤدي العون أمام محكمة الاستئناف اليمين الواردة في المادة 5 من هذا القانون.

المـادة41: يزاول العون المحلف مهامه في دائرة العدل المنفذ المشرف عليه.

المـادة 42: يوقع العدل المنفذ بصفة مسبقة على أصول ونسخ الأعمال القضائية وغير القضائية التي يبلغها العون المحلف وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية.

المـادة 43: يسأل العدل المنفذ مدنيا عن كل بطلان أو غرامة أو إرجاع مبالغ غير مستحقة أو مصاريف أو تعويض أضرار مترتبة عن مزاولة الأعوان لإناباتهم.

الفصل الثامن :جمعية العدول المنفذين

المـادة44: يمكن للعدول المنفذين أن ينتظموا في جمعية تخضع لنصوص القانون رقم : 64 /098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964والنصوص المعدلة له.

الفصل التاسع : أحكام انتقالية

المـادة 45 : استثناء من الأحكام السابقة يمكن لوزير العدل ، خلال فترة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون، أن يعين عدولا منفذين بمقرر من بين :

1) كتاب الضبط الأول الذين قضوا فترة عشر سنوات في الخدمة وكتاب الضبط الذين قضوا فيها خمس عشرة سنة؛
2) كتاب الضبط الأول وكتاب الضبط الذين حصلوا على شهادة المتريز في الشريعة أو القانون أو أية شهادة تعادلها والذين مارسوا وظائفهم لمدة خمس سنوات.

ويجب أن يكون الأشخاص المذكورون في هذه المادة مارسوا مهام التنفيذ.

المـادة 46: العدل المنفذ الوارد في هذا القانون يحل محل عبارة " المحضر "الواردة في القانون رقم : 008-95 الصادر بتاريخ 30يناير 1995.

المـادة 47: تلغى كل النصوص القانونية السابقة المخالفة لهذا القانون.

المادة 48: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسـمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وينفذ بوصفه قانونا للدولة.